

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3504 *Dirección General de Energía.- Resolución de 11 de septiembre de 2026, por la que se concede la autorización administrativa del proyecto de instalación “Central Térmica Los Guinchos actuaciones para extensión de vida útil del Grupo D13”, en el término municipal de Breña Alta, La Palma.- Expte. GE26/004.*

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º) Solicitudes.

Con fecha 6 de marzo de 2026 y n.º de registro 494713/2026, la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. (en adelante, UECG) presenta solicitud de autorización administrativa del proyecto de instalación “Central Térmica Los Guinchos actuaciones para extensión de vida útil del Grupo D13” en el término municipal de Breña Alta, La Palma, asignándose el número de expediente GE26/004.

Con fecha 26 de marzo de 2026 y n.º de registro 648345/2026, Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. solicita la Declaración de Interés General.

2.º) Antecedentes.

La Central Térmica Los Guinchos, ubicada en el término municipal de Breña Alta (La Palma), cuenta con varias unidades de producción de energía eléctrica, entre las que se encuentra el grupo Los Guinchos 14 Diésel 13 (en adelante, grupo D13), inscrito en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPEE) con el código RO2-0134 y una potencia neta de 11,20 MW.

El proyecto se enmarca en la Resolución de 21 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convocó el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Mediante Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 2026, el proyecto obtuvo resolución favorable de compatibilidad, identificado como proyecto CA.051.

3.º) Descripción de las instalaciones proyectadas.

El proyecto consiste en la ejecución de las actuaciones necesarias para la extensión de vida útil del grupo generador D13 de la Central Térmica Los Guinchos, ubicada en el término municipal de Breña Alta (La Palma).

La actuación proyectada tiene por objeto garantizar la operación fiable a largo plazo del grupo generador, mediante la sustitución y renovación de equipos y sistemas principales, sin incremento de la potencia eléctrica ni de la potencia térmica de la central, y sin cambios en el combustible utilizado.

En concreto, el proyecto contempla las siguientes actuaciones principales:

- Instalación de nuevos termopares para la medición de temperatura de los gases de escape después de cada cilindro, antes y después del turboalimentador, incluyendo caja de terminales y cableado en el motor.
- Renovación de la válvula principal de arranque y de las válvulas de arranque de cada cilindro.
- Sustitución del enfriador de aire de carga y renovación de la tubería de succión para la admisión de aire desde la sala de motores.
- Instalación de un sistema de turboalimentación de alta eficiencia con presión constante (turbo MAN).
- Sustitución de adaptadores y conexiones de tuberías flexibles deterioradas en los sistemas de agua de refrigeración, aceite lubricante, combustible y aire comprimido.
- Reemplazo de la tubería de gases de escape del motor y adaptación de la tubería de escape en la casa de generación, incluyendo aislamiento.
- Verificación y, en su caso, mejora de los sistemas de aceite lubricante, refrigeración de agua y combustible.
- Pruebas y puesta en servicio del equipo renovado, incluyendo pruebas funcionales y de seguridad, así como medición de rendimiento conforme al procedimiento técnico.

4.º) Información pública.

Mediante anuncio de la Dirección General de Energía, de fecha 7 de abril de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 79, de 24 de abril de 2026, así como en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a información pública, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente relativo a la autorización administrativa del expediente de referencia, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo, resumiéndose a continuación las alegaciones recibidas:

4.1.- Disa Generación, S.L.U.

Con fecha 8 de junio de 2026 y n.º de registro 1231731/2026, Disa Generación, S.L.U. presenta alegaciones basadas en los siguientes puntos:

- Se solicita el reconocimiento de la condición de interesada en el expediente, con acceso íntegro al mismo y notificación de todos los actos que puedan afectar a sus derechos e intereses legítimos.
- Se solicita la suspensión del procedimiento de autorización administrativa autonómica hasta la resolución del recurso de alzada interpuesto por Disa contra la Resolución del Procedimiento de Concurrencia Competitiva (PCC) estatal.

- Se solicita que no se autorice el proyecto mientras no quede acreditado, de forma expresa y motivada, que no consolida la posición dominante de Unelco-Endesa ni vulnera el límite del 40% previsto en la Ley 17/2013 y el Real Decreto 738/2015.

- Se solicita requerir e incorporar al expediente un informe actualizado del Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) y de la CNMC sobre el impacto competitivo y la eficiencia de la inversión.

- Se solicita valorar expresamente la compatibilidad del proyecto con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y los objetivos de descarbonización de Canarias, así como la eficiencia eléctrica neta real de los equipos y las pruebas de rendimiento realizadas.

- Se solicita denegar la autorización si no quedan acreditados los extremos anteriores (posición dominante, informes, compatibilidad ambiental, eficiencia, etc.).

4.2.- Recurso de alzada de Disa en el procedimiento estatal.

Disa ha aportado y refiere en sus alegaciones la interposición de un recurso de alzada contra la Resolución de 3 de febrero de 2026, dictada en el procedimiento estatal de concurrencia competitiva. El recurso cuestiona aspectos relativos a la valoración de proyectos, criterios técnicos y económicos, límite del 40 por ciento, posición del operador dominante, extensión de vida útil y factores de eficiencia, sostenibilidad y competencia.

El objeto del presente expediente no es revisar aquella resolución estatal ni resolver el recurso de alzada, sino pronunciarse sobre la autorización administrativa de las actuaciones proyectadas en el D13, dentro del ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.3.- Datos relevantes del procedimiento estatal respecto del sistema La Palma.

- La convocatoria estatal estableció para el sistema La Palma una potencia total de 44 MW.

- En consecuencia, la adjudicación se limitaba a ordenar todas las solicitudes por puntuación técnico-económica.

- En La Palma solo se presentaron solicitudes de UECG/ENDESA; Disa no presentó solicitudes en esa isla.

4.4.- Traslado al promotor y respuesta de UECG.

El 12 de junio de 2026 se dio traslado de las alegaciones a UECG. Con fecha 23 de junio de 2026 y n.º de registro 1358054/2026, UECG remite la respuesta a las alegaciones presentadas por Disa Generación, S.L.U.:

- Sobre la suspensión del procedimiento autonómico hasta la resolución del recurso de alzada contra la Resolución del PCC estatal, UECG contesta que se opone expresamente a la suspensión, argumentando que el expediente autonómico es independiente del PCC estatal y que la existencia de recursos en el ámbito estatal no justifica su paralización.

- Sobre la verificación del cumplimiento del límite del 40% de potencia instalada por el operador dominante, UECG contesta que las actuaciones proyectadas consisten en inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no suponen aumento de capacidad, encontrándose comprendidas en la excepción prevista en el artículo 1.3 de la Ley 17/2013.

- Respecto a la necesidad de nuevos informes del Operador del Sistema y de la CNMC, UECG contesta que no procede supeditar la continuidad del procedimiento ni acordar su suspensión a la obtención de nuevos informes adicionales, al estar dichos informes contemplados en el procedimiento estatal del PCC.

- Sobre la coordinación con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), UECG contesta que las cuestiones ambientales deben articularse a través de los mecanismos de coordinación y tramitación previstos en la normativa aplicable, sin que justifiquen la suspensión del procedimiento autonómico.

- En relación con la compatibilidad del proyecto con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética, UECG señala que las actuaciones tienen por objeto la renovación y modernización del grupo D13, mejorando su fiabilidad y operatividad y contribuyendo a atender las necesidades del sistema eléctrico.

- Por todo ello, UECG solicita que se continúe la tramitación del expediente de autorización administrativa hasta su resolución, sin suspensión ni diferimiento por la mera pendencia del recurso de alzada interpuesto por Disa en el procedimiento estatal.

5.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.

Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones, Organismos y empresas:

5.1.- Ayuntamiento de Breña Alta: con fecha 12 de junio de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 500204/2026, constando acuse de recibo en la misma fecha, sin que se haya recibido respuesta.

5.2.- Cabildo Insular de La Palma: con fecha 7 de abril de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 275799/2026, constando acuse de recibo con fecha 9 de abril de 2026, sin que se haya recibido respuesta.

5.3.- Red Eléctrica de España, Operador del Sistema: con fecha 7 de abril de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 275800/2026, constando acuse de recibo con fecha 8 de abril de 2026, sin que se haya recibido respuesta.

5.4.- Red Eléctrica de España, Departamento de Transporte: con fecha 4 de mayo de 2026 y n.º de registro 936383/2026 remite informe:

- Comunicando que no presenta oposición al mismo al no existir afecciones a instalaciones titularidad de Red Eléctrica.

Con fecha 18 de mayo de 2026 y n.º de registro 1052892/2026 se recibe respuesta al informe por parte UECG concluyendo:

- Tomando conocimiento de la no oposición de REE, al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.

Por todo ello, se constata la no oposición de REE al procedimiento de autorización administrativa.

5.5.- Dirección General de Calidad Ambiental - Servicio de Prevención y Control de la Contaminación: con fecha 14 de abril de 2026 y n.º de registro interno 124919/2026, remite informe en el que se señala que las actuaciones proyectadas no reunirían, por sus características, los requisitos para su consideración como modificación sustancial. No obstante, a efectos de determinar definitivamente el carácter sustancial o no sustancial de la modificación, indica que corresponde a esta Dirección General de Energía, como órgano sustantivo, determinar si la actuación proyectada está sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. En el supuesto de que el proyecto no estuviera sometido a dicho procedimiento, se trataría de una modificación no sustancial de la instalación y deberá seguir la tramitación prevista en el artículo 10.2 del TRLPCIC, realizando la pertinente comunicación a la Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano competente en materia de autorizaciones ambientales integradas.

Con fecha 5 de mayo de 2026 y n.º de registro 949881/2026 se recibe respuesta al informe por parte de UECG, en la que manifiesta que, en el supuesto de tratarse de una modificación no sustancial de la instalación y resultar de aplicación la tramitación prevista en el artículo 10.2 del TRLPCIC, solicita continuar con la tramitación del procedimiento.

6.º) Declaración de Interés General.

En fecha 26 de marzo de 2026, UECG presenta solicitud motivada de declaración de interés general de las instalaciones proyectadas.

Apreciadas las razones de excepcional interés existentes para la ejecución de las instalaciones, la Consejería de Transición Ecológica y Energía emite con fecha 26 de mayo de 2026 la Orden n.º 192/2026, de Declaración de Interés General de las instalaciones, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

7.º) Consultas al Ayuntamiento y Cabildo afectados de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

La Orden n.º 192/2026, de 26 de mayo, por la que se declara el interés general de las instalaciones proyectadas, es trasladada al Cabildo Insular de La Palma y al Ayuntamiento de Breña Alta, concediéndoles un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, haciéndoles saber que, transcurrido dicho plazo se entenderá evacuado el trámite y se continuará el procedimiento. Habiéndose obtenido las siguientes respuestas:

7.1.- Ayuntamiento de Breña Alta: mediante oficio con fecha 12 de junio de 2026 y n.º de registro 500164/2026, se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes, constando acuse de recibo de la misma fecha, sin que se haya recibido respuesta.

7.2.- Cabildo Insular de La Palma: mediante oficio con fecha 5 de junio de 2026 y n.º de registro 476023/2026, se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes, constando acuse de recibo de la misma fecha, sin que se haya recibido respuesta.

8.º) Evaluación ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, UECG presentó el proyecto y el documento justificativo de la no necesidad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Con fecha 22 de mayo de 2026, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió informe en el que concluye que las actuaciones de renovación y sustitución de componentes proyectadas no producirán cambios significativos respecto de los impactos existentes, al no implicar cambios en la potencia térmica del grupo ni en su régimen de funcionamiento.

Por todo ello, considera que la evaluación realizada por el promotor es adecuada a las características del proyecto y que las actuaciones previstas no se encuentran entre los supuestos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

II.- En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.

III.- De conformidad con la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de

energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, mediante Resolución de 21 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Energía, se convocó el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Posteriormente, mediante Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se resolvió el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los territorios no peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla y los subsistemas eléctricos de Mallorca y Menorca.

IV.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es competencia de la Administración General del Estado determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.

V.- Respecto a las alegaciones formuladas por Disa Generación, S.L.U:

1.º) Sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de interesada de Disa.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, la condición de persona interesada exige ser titular de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución. La mera participación en información pública no atribuye, por sí misma, aquella condición, sin perjuicio del derecho a que las alegaciones sean valoradas y reciban respuesta motivada.

Disa no acredita un interés legítimo directo y cualificado en el presente procedimiento autonómico. El recurso de alzada que ha interpuesto se dirige contra una resolución estatal dictada en un procedimiento distinto, cuyo objeto es el reconocimiento de la compatibilidad a efectos del régimen retributivo adicional.

Tampoco existe afectación competitiva. Disa no presentó solicitudes para La Palma.

La eventual estimación del recurso de alzada no produciría por sí sola un efecto directo y necesario sobre esta autorización administrativa. Procede, por ello, no reconocer a Disa la condición de interesada, sin perjuicio de tener por formuladas sus alegaciones y de darles respuesta en esta resolución.

2.º) Sobre la solicitud de suspensión.

La pendencia de un recurso de alzada contra la resolución estatal no determina la suspensión automática del procedimiento autonómico. No consta que la resolución favorable de compatibilidad haya sido suspendida ni que exista resolución administrativa o judicial que impida continuar la tramitación. En consecuencia, no concurre título jurídico que imponga la suspensión o el diferimiento solicitado.

3.º) Sobre el límite del 40 por ciento, la posición dominante y la resolución favorable de compatibilidad.

La verificación de los criterios relativos al régimen retributivo adicional, la resolución favorable de compatibilidad, el límite del 40 por ciento y la posición de los operadores corresponden a la Administración General del Estado en el procedimiento de concurrencia competitiva. En el expediente consta la resolución favorable de compatibilidad de 3 de febrero de 2026, que no figura suspendida.

La autorización administrativa autonómica no reconoce el régimen retributivo adicional ni revisa la resolución estatal. Su objeto se limita a la procedencia de autorizar la ejecución de las actuaciones proyectadas en una instalación existente. La sustitución y renovación de componentes internos del D13, sin aumento de potencia ni cambio de combustible, es coherente con la configuración del proyecto como actuación de renovación y extensión de vida útil.

4.º) Referente a la exigencia de recabar nuevos informes del Operador del Sistema y de la CNMC.

Los informes del Operador del Sistema y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a los que se refiere Disa son propios del procedimiento estatal de concurrencia competitiva. No tienen carácter preceptivo en este procedimiento autonómico para la autorización administrativa de la instalación.

Sin perjuicio de ello, se solicitó informe no preceptivo al Operador del Sistema, que no fue emitido en el plazo conferido. No procede, por tanto, condicionar la resolución del expediente a la incorporación de nuevos informes sobre extremos atribuidos al procedimiento estatal.

5.º) Sobre la coordinación con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la posible fragmentación administrativa.

Consta informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que califica la actuación como modificación no sustancial de la instalación y determina la tramitación procedente conforme al artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo, consta informe que descarta la necesidad de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Por tanto, se ha dado intervención al órgano ambiental competente y se ha valorado la incidencia ambiental de la actuación. No se aprecia fragmentación administrativa invalidante, sin perjuicio de que el promotor cumpla las obligaciones exigibles en materia de autorización ambiental integrada.

6.º) Sobre la compatibilidad del proyecto con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética.

El proyecto no comporta aumento de potencia eléctrica o térmica ni cambio de combustible, y no produce modificaciones significativas en emisiones o impactos operativos. Su finalidad es mantener la fiabilidad y disponibilidad de una instalación existente, en un contexto en el que la garantía del suministro tiene relevancia pública en los sistemas eléctricos insulares.

A la vista de la documentación técnica, de la resolución favorable de compatibilidad, de la declaración de interés general y de los informes ambientales emitidos, no se aprecia incompatibilidad de la actuación con los objetivos generales de transición energética, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones ambientales, de eficiencia, control de emisiones y seguimiento que resulten aplicables.

7.º) Finalmente, sobre la petición de denegación de la autorización si no se acreditan los extremos anteriores.

No concurre causa legal para denegar la autorización. Constan en el expediente la resolución favorable de compatibilidad estatal, la declaración de interés general, la conformidad presunta del Cabildo Insular de La Palma, la conformidad presunta del Ayuntamiento de Breña Alta, la ausencia de oposición de Red Eléctrica de España respecto de instalaciones de su titularidad y los informes ambientales favorables en los términos expuestos.

Procede, por tanto, desestimar las alegaciones de Disa en cuanto solicitan la suspensión, el diferimiento o la denegación de la autorización.

VI.- Las actuaciones proyectadas no se encuentran entre los supuestos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental con fecha 22 de mayo de 2026.

VII.- La Orden n.º 192/2026, de 26 de mayo, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, declara de interés general las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión del proyecto.

Al entenderse la aquiescencia del Cabildo Insular de La Palma y del Ayuntamiento de Breña Alta por no haberse emitido informe dentro del plazo legalmente conferido, concurre el supuesto previsto en los apartados 4 y 7 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.

En consecuencia, la autorización territorial especial se entiende otorgada y queda subsumida en la presente autorización sustantiva. Esta autorización legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular, todo ello en los términos del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.

VIII.- El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- No reconocer a Disa Generación, S.L.U. la condición de persona interesada en el presente procedimiento de autorización administrativa, por no apreciarse la existencia de un interés legítimo directo y cualificado que pueda resultar afectado por la resolución de este expediente, sin perjuicio de tener por formuladas y contestadas sus alegaciones en el trámite de información pública.

Segundo.- Desestimar la solicitud de suspensión o diferimiento del procedimiento formulada por Disa Generación, S.L.U., por no concurrir título jurídico que imponga la suspensión del procedimiento autonómico por la pendencia del recurso de alzada frente a la resolución estatal del procedimiento de concurrencia competitiva.

Tercero.- Desestimar las restantes alegaciones de Disa Generación, S.L.U. en cuanto solicitan la denegación de la autorización, la paralización del expediente o la incorporación de nuevos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o del Operador del Sistema como condición para resolver, por las razones expresadas en los fundamentos jurídicos de esta Resolución.

Cuarto.- Otorgar la autorización administrativa de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Central Térmica Los Guinchos actuaciones para extensión de vida útil del Grupo D13”, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.

Quinto.- Declarar que, de conformidad con la aquiescencia del Cabildo Insular de La Palma y del Ayuntamiento de Breña Alta, la autorización territorial especial regulada en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997 se entiende otorgada y subsumida en la presente autorización sustantiva.

En consecuencia, la presente Resolución legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.

Sin perjuicio de lo anterior, esta autorización se concede sin perjuicio de la obtención de autorización, comunicación, informe, intervención o título habilitante exigible por la legislación vigente cuya competencia corresponda a otras Administraciones u organismos públicos.

Sexto.- El plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones será de 12 meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución. Dicha solicitud se ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.

Séptimo.- La ejecución de las instalaciones se ajustará estrictamente al proyecto identificado en la presente Resolución, debiendo ajustarse a lo establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. Cualquier modificación sustancial de las características de la instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.5 de dicho Reglamento.

Octavo.- Las obras se ejecutarán de conformidad con los condicionados emitidos por los organismos afectados.

La instalación deberá ser ejecutada por instalador o empresa instaladora en alta tensión.

Noveno.- Durante el desarrollo y ejecución de las instalaciones, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Décimo.- Previo al comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones proyectadas, el promotor constituirá las garantías necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, asegurando las coberturas por daños que la ejecución del proyecto pudiera causar a terceros.

Undécimo.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobare la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Duodécimo.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- En Santa Cruz de Tenerife.- La Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario, Alejandra Rodríguez Alloza.

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO:

Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.

Comuníquese asimismo a Disa Generación, S.L.U. a los solos efectos de dejar constancia de la respuesta dada a sus alegaciones en el trámite de información pública y de la decisión adoptada sobre su solicitud de reconocimiento de la condición de persona interesada.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, y por parte de otras Administraciones Públicas, podrá formularse requerimiento previo ante este mismo órgano en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento n.º 7590 (<https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590>).

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.